

0000495-49.2018.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 1054/2018 - 4º Distrito Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON SANTOS SOARES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

WANDERSON SANTOS SOARES, qualificado nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000495-49.2018.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000495-49.2018.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 1054/2018 - 4º Distrito Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON SANTOS SOARES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

WANDERSON SANTOS SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 18 de março de 2018, por volta das 11h20, na Rua Nelson Gonçalves, Jardim Santo André, neste município e comarca, trazido com ele, para evidente comercialização ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 29 microtubos do tipo eppendorf contendo 13,5 gramas de cocaína particulada, 61 invólucros plásticos contendo 123,5 gramas de maconha, e 35 invólucros de plástico contendo 7,3 gramas de cocaína petrificada (crack), tratando-se de substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo beneficiado com a liberdade provisória durante o curso do processo.

Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pelo réu.

A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, ausente o interrogatório porquanto revel o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação, a diminuição no máximo, com regime inicial menos gravoso, substituição por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória não merece acolhida.

O réu não foi ouvido em juízo. Muito embora citado e intimação pessoalmente não foi posteriormente localizado, sendo decretada a revelia.

A testemunha Marcelo não se lembrava dos fatos. Mesmo após insistência do Ministério Público, não conseguiu se lembrar do ocorrido.

A testemunha Thiago alegou que estava em patrulhamento quando viu o acusado. Estava sentado, com uma bolsa no colo. Abordado e encontrada a bolsa, havia droga no interior dela. A testemunha alega que não viu o acusado tendo contato com ninguém.

O acusado não foi visto praticando atos correspondentes à comercialização de drogas. Foi, segundo o policial Thiago, encontrado com droga que estava em uma

bolsa.

Ausente a visualização de atos anteriores, não se sabe, com a certeza que o caso requer, que as drogas seriam usadas por ele ou se havia destinação à indevida comercialização. Também não se sabe a que título segurava a bolsa.

Por conseguinte, os elementos postos não autorizam conclusão quanto à prática do delito.

Por outro lado, e ainda que assim não fosse, observa-se que os fatos são datados de março de 2018, sendo a denúncia recebida em 15 de março de 2019.

O acusado, por seu turno, era menor e tinha 19 anos quando da prática do delito.

O acusado é primário e portador de bons antecedentes. Tem, inclusive, a possibilidade de ser beneficiado com o acordo de não persecução penal, consoante inclusive decisão recente do Supremo Tribunal Federal.

Acaso condenado, a pena de possível aplicação seria inferior a dois anos, com a aplicação das disposições constantes no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11343/06.

Desta forma, possível reconhecer a prescrição se decorrido prazo de dois nos termos das disposições constantes nos artigos 109, V e 115, ambos do Código Penal.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu WANDERSON SANTOS SOARES, qualificado nos autos, das imputações a ele feitas, nos moldes do que dispõe o artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Santo André, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA